

법 제 35 조(개인정보의 열람)

① 열람 요구권

정보주체는 개인정보처리자가 처리하는 자신의 개인정보에 대한 열람을 해당 개인정보처리자에게 요구할 수 있다.

② 공공기관에 대한 열람 요구

정보주체가 자신의 개인정보에 대한 열람을 공공기관에 요구하고자 할 때에는 공공기관에 직접 열람을 요구하거나 대통령령으로 정하는 바에 따라 보호위원회를 통하여 열람을 요구할 수 있다.

령 제 41 조(개인정보의 열람절차 등)

① 정보주체는 자신의 개인정보에 대한 열람을 요구하려면 다음 각 호의 사항 중 열람하려는 사항을 개인정보처리자가 마련한 방법과 절차에 따라 요구하여야 한다.

1. 개인정보의 항목 및 내용
2. 개인정보의 수집 · 이용의 목적
3. 개인정보 보유 및 이용 기간
4. 개인정보의 제 3 자 제공 현황
5. 개인정보 처리에 동의한 사실 및 내용

② 개인정보처리자는 개인정보의 열람 요구 방법과 절차를 마련하는 경우 해당 개인정보의 수집 방법과 절차에 비하여 어렵지 아니하도록 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 서면, 전화, 전자우편, 인터넷 등 정보주체가 쉽게 활용할 수 있는 방법으로 제공할 것
2. 개인정보를 수집한 창구의 지속적 운영이 곤란한 경우 등 정당한 사유가 있는 경우를

제외하고는 최소한 개인정보를 수집한 창구 또는 방법과 동일하게 개인정보의 열람을 요구할 수 있도록 할 것

3. 인터넷 홈페이지를 운영하는 개인정보처리자는 홈페이지에 열람 요구 방법과 절차를 공개할 것하는 바에 따라 보호위원회를 통하여 열람을 요구할 수 있다.

③ 처리 기한

개인정보처리자는 개인정보의 열람을 요구받았을 때에는 대통령령으로 정하는 기간(10 일) 내에 정보주체가 해당 개인정보를 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 해당 기간 내에 열람할 수 없는 정당한 사유가 있을 때에는 정보주체에게 그 사유를 알리고 열람을 연기할 수 있으며, 그 사유가 소멸하면 지체 없이 열람하게 하여야 한다.

④ 열람의 제한 또는 거절

개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정보주체에게 그 사유를 알리고 열람을 제한하거나 거절할 수 있다.

1. 법률에 따라 열람이 금지되거나 제한되는 경우
 2. 다른 사람의 생명·신체를 해할 우려가 있거나 다른 사람의 재산과 그 밖의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우
 3. 공공기관이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 업무를 수행할 때 중대한 지장을 초래하는 경우
 - 가. 조세의 부과·징수 또는 환급에 관한 업무
 - 나. 각급 학교, 평생교육시설, 그 밖의 다른 법률에 따라 설치된 고등교육기관에서의 성적 평가 또는 입학자 선발에 관한 업무
 - 다. 학력·기능 및 채용에 관한 시험, 자격 심사에 관한 업무
 - 라. 보상금·급부금 산정 등에 대하여 진행 중인 평가 또는 판단에 관한 업무
 - 마. 다른 법률에 따라 진행 중인 감사 및 조사에 관한 업무
-

표준 개인정보 보호지침

지침 제 35 조(개인정보의 열람)

- **열람 요구 가능 항목:** 정보주체는 개인정보처리자에게 ①자신에 관한 개인정보, ②개인정보의 이용 또는 제 3 자 제공 현황, ③개인정보 수집·이용·제공 등의 동의 현황에 대하여 열람을 요구할 수 있다.

법 제 35 조의 2(개인정보의 전송 요구)

① 자신에게로의 전송 요구

정보주체는 개인정보 처리 능력 등을 고려하여 보건 의료, 통신, 에너지 관련 기관에 대하여 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 개인정보를 자신에게로 전송할 것을 요구할 수 있다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 정보일 것
 - 가. 동의를 받아 처리되는 개인정보
 - 나. 계약을 이행하기 위하여 처리되는 개인정보
 - 다. 정보주체의 이익이나 공익적 목적을 위하여 보호위원회가 심의·의결하여 전송 요구의 대상으로 지정한 개인정보
2. 개인정보처리자가 수집한 개인정보를 기초로 분석·가공하여 별도로 생성한 정보가 아닐 것
3. 컴퓨터 등 정보처리장치로 처리되는 개인정보일 것

② 제 3 자에게로의 전송 요구

정보주체는 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 개인정보처리자에 대하여 제 1 항에 따른 전송 요구 대상인 개인정보를 기술적으로 허용되는 합리적인 범위에서 다음 각 호의 자에게 전송할 것을 요구할 수 있다.

1. 개인정보관리 전문기관
2. 안전조치의무를 이행하고 대통령령으로 정하는 시설 및 기술 기준을 충족하는 자

법 제 35 조의 3(개인정보관리 전문기관)

① 지정

다음 각 호의 업무를 수행하려는 자는 보호위원회 또는 관계 중앙행정기관의 장으로부터 개인정보관리 전문기관의 지정을 받아야 한다.

1. 개인정보의 전송 요구권 행사 지원
2. 정보주체의 권리행사를 지원하기 위한 개인정보 전송시스템의 구축 및 표준화
3. 정보주체의 권리행사를 지원하기 위한 개인정보의 관리·분석
4. 그 밖에 정보주체의 권리행사를 효과적으로 지원하기 위하여 대통령령으로 정하는 업무

령 제 42 조의 9(개인정보관리 전문기관의 업무 등)

① 개인정보관리 전문기관은 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 중계전문기관: 개인정보 전송 중계에 필요한 기능을 제공하고 관련 시스템을 운영하는 업무
2. 일반전문기관: 전송받은 개인정보(보건의료전송정보는 제외한다)를 관리·분석하는 업무를 수행하는 자
3. 특수전문기관: 전송받은 보건의료전송정보를 관리·분석하는 업무를 수행하는 자

② 지정요건

제 1 항에 따른 개인정보관리 전문기관의 지정요건은 다음 각 호와 같다.

1. 개인정보를 전송·관리·분석할 수 있는 기술수준 및 전문성을 갖추었을 것
2. 개인정보를 안전하게 관리할 수 있는 안전성 확보조치 수준을 갖추었을 것
3. 개인정보관리 전문기관의 안정적인 운영에 필요한 재정능력을 갖추었을 것

법 제 35 조의 4(개인정보 전송 관리 및 지원)

① 관리·감독

보호위원회는 제 35 조의 2 제 1 항 및 제 2 항에 따른 개인정보처리자 및 제 35 조의 3 제 1 항에 따른 개인정보관리 전문기관 현황, 활용내역 및 관리실태 등을 체계적으로 관리·감독하여야 한다.

② 전송 지원 플랫폼 구축·운영

보호위원회는 개인정보가 안전하고 효율적으로 전송될 수 있도록 다음 각 호의 사항을 포함한 개인정보 전송 지원 플랫폼을 구축·운영할 수 있다.

1. 개인정보관리 전문기관 현황 및 전송 가능한 개인정보 항목 목록
2. 정보주체의 개인정보 전송 요구·철회 내역
3. 개인정보의 전송 이력 관리 등 지원 기능
4. 그 밖에 개인정보 전송을 위하여 필요한 사항

법 제 36 조(개인정보의 정정·삭제)

① 정정·삭제 요구권

자신의 개인정보를 열람한 정보주체는 개인정보처리자에게 그 개인정보의 정정 또는 삭제를 요구할 수 있다. 다만, 다른 법령에서 그 개인정보가 수집 대상으로 명시되어 있는 경우에는 그 삭제를 요구할 수 없다.

② 처리 의무

개인정보처리자는 정보주체의 정정·삭제 요구를 받았을 때에는 다른 법령에 특별한 절차가 규정되어 있는 경우를 제외하고는 지체 없이 그 개인정보를 조사하여 정보주체의 요구에 따라 정정·삭제 등 필요한 조치를 한 후 그 결과를 정보주체에게 알려야 한다.

령 제 43 조(개인정보의 정정·삭제 등)

③ 개인정보처리자는 개인정보 정정·삭제 요구를 받은 날부터 10 일 이내에 조치를 한 경우에는 그 조치를 한 사실을, 삭제 요구에 따르지 아니한 경우에는 그 사실 및 이유와 이의제기방법을 통지서로 해당 정보주체에게 알려야 한다.

③ 복구·재생 불가 조치

개인정보처리자가 개인정보를 삭제할 때에는 복구 또는 재생되지 아니하도록 조치하여야 한다.

표준 개인정보 보호지침

지침 제 36 조(개인정보의 정정·삭제)

- '삭제'의 의미: 개인정보의 삭제는 원칙적으로 개인정보파일에서 해당 개인정보를 완전히 삭제하는 것을 의미하나, 다른 법령에 따라 보존하여야 하는 등 정당한 사유가 있는 경우

해당 개인정보만을 식별할 수 없도록 하는 조치로 갈음할 수 있다.

법 제 37 조(개인정보의 처리정지 등)

① 처리정지 요구권

정보주체는 개인정보처리자에 대하여 자신의 개인정보 처리의 정지를 요구하거나 개인정보 처리에 대한 동의를 철회할 수 있다.

② 처리정지 의무 및 예외

개인정보처리자는 처리정지 요구를 받았을 때에는 지체 없이 정보주체의 요구에 따라 개인정보 처리의 전부를 정지하거나 일부를 정지하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정보주체의 처리정지 요구를 거절할 수 있다.

1. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
2. 다른 사람의 생명·신체를 해할 우려가 있거나 다른 사람의 재산과 그 밖의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우
3. 공공기관이 개인정보를 처리하지 아니하면 다른 법률에서 정하는 소관 업무를 수행할 수 없는 경우
4. 개인정보를 처리하지 아니하면 정보주체와 약정한 서비스를 제공하지 못하는 등 계약의 이행이 곤란한 경우로서 정보주체가 그 계약의 해지 의사를 명확하게 밝히지 아니한 경우

령 제 44 조(개인정보의 처리정지 등)

② 개인정보처리자는 개인정보 처리정지 요구를 받은 날부터 10 일 이내에 처리정지 조치를 한 경우에는 그 조치를 한 사실을, 처리정지 요구에 따르지 않은 경우에는 그 사실 및 이유와 이의제기방법을 통지서로 해당 정보주체에게 알려야 한다.

법 제 37 조의 2(자동화된 결정에 대한 정보주체의 권리 등)

① 거부권

정보주체는 완전히 자동화된 시스템으로 개인정보를 처리하여 이루어지는 결정이 자신의 권리 또는 의무에 중대한 영향을 미치는 경우에는 해당 개인정보처리자에 대하여 해당 결정을 거부할 수 있는 권리를 가진다.

② 설명 요구권

정보주체는 개인정보처리자가 자동화된 결정을 한 경우에는 그 결정에 대하여 설명 등을 요구할 수 있다.

③ 개인정보처리자의 조치 의무

개인정보처리자는 정보주체가 자동화된 결정을 거부하거나 이에 대한 설명 등을 요구한 경우에는 정당한 사유가 없는 한 자동화된 결정을 적용하지 아니하거나 인적 개입에 의한 재처리·설명 등 필요한 조치를 하여야 한다.

령 제 44 조의 3(거부·설명등요구에 따른 조치)

② 개인정보처리자는 정보주체가 설명을 요구하는 경우 정당한 사유가 없으면 다음 각 호의 사항을 포함한 간결하고 의미있는 설명을 정보주체에게 제공해야 한다.

1. 해당 자동화된 결정의 결과
2. 해당 자동화된 결정에 사용된 주요 개인정보의 유형
3. 개인정보의 유형이 자동화된 결정에 미친 영향 등 자동화된 결정의 주요 기준
4. 해당 자동화된 결정에 사용된 주요 개인정보의 처리 과정 등 자동화된 결정이 이루어지는 절차

법 제 38 조(권리행사의 방법 및 절차)

① 대리인을 통한 권리행사

정보주체는 열람, 전송, 정정·삭제, 처리정지 및 동의 철회, 자동화된 결정 거부·설명 등의 요구(이하 “열람등요구”라 한다)를 문서 등 대통령령으로 정하는 방법·절차에 따라 대리인에게 하게 할 수 있다.

령 제 45 조(대리인의 범위 등)

① 법 제 38 조에 따라 정보주체를 대리할 수 있는 자는 다음 각 호와 같다.

1. 정보주체의 법정대리인
2. 정보주체로부터 위임을 받은 자

③ 수수료 청구

개인정보처리자는 열람등요구를 하는 자에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 수수료와 우송료(사본의 우송을 청구하는 경우에 한한다)를 청구할 수 있다.

④ 권리행사 절차 마련 및 공개

개인정보처리자는 정보주체가 열람등요구를 할 수 있는 구체적인 방법과 절차를 마련하고, 이를 정보주체가 알 수 있도록 공개하여야 한다. 이 경우 열람등요구의 방법과 절차는 해당 개인정보의 수집 방법과 절차보다 어렵지 아니하도록 하여야 한다.

법 제 39 조(손해배상책임)

① 손해배상 청구

정보주체는 개인정보처리자가 이 법을 위반한 행위로 손해를 입으면 개인정보처리자에게 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 그 개인정보처리자는 고의 또는 과실이 없음을 입증하지 아니하면 책임을 면할 수 없다.

③ 징벌적 손해배상

개인정보처리자의 고의 또는 중대한 과실로 인하여 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손된 경우로서 정보주체에게 손해가 발생한 때에는 법원은 그 손해액의 5 배를 넘지 아니하는 범위에서 손해배상액을 정할 수 있다. 다만, 개인정보처리자가 고의 또는 중대한 과실이 없음을 증명한 경우에는 그러하지 아니하다.

법 제 39 조의 2(법정손해배상의 청구)

① 법정손해배상 청구

제 39 조제 1 항에도 불구하고 정보주체는 개인정보처리자의 고의 또는 과실로 인하여 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손된 경우에는 300 만원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 해당 개인정보처리자는 고의 또는 과실이 없음을 입증하지 아니하면 책임을 면할 수 없다.